

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2988/2533

นายสมศักดิ์ ลับขุนทด
นายกิมเจียว แซ่ก้วย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 145, มาตรา 680, มาตรา 686

ที่จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ว่า หาก ช.บิตพลัวไม่ชำระหนี้ให้จำเลยรับผิดชอบในจำนวนเงินดังกล่าวโดยจะติดตาม ช. ให้มาชดใช้ให้ ถ้าติดตามไม่ได้ จำเลยจะขอรับชดใช้เองจนครบจำนวนนั้น ไม่มีข้อความตอนใดบังคับว่าโจทก์จะต้องบอกกล่าวให้จำเลยติดตามตัว ช. ก่อน ข้อความตามสัญญามีความหมายเพียงว่าถ้า ช. ไม่ชำระ จำเลยต้องชำระแทนเท่านั้น ส่วนข้อความที่ว่าโดยจะติดตาม ช. ให้มาชดใช้นั้น เป็นเรื่องเปิดโอกาสให้จำเลยมีเวลาติดตามลูกหนี้ที่แท้จริง ไม่ใช่เงื่อนไขให้โจทก์ต้องบอกกล่าวจำเลยก่อน

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๒๗ นายซัง แซ่ก้วย ชื้อสุกรโจทก์ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ได้ชำระราคาสุกรให้โจทก์ ต่อมาวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๒๘ นายซังทำหนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ ขอผ่อนชำระเป็น ๒ งวด งวดแรกวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๘ จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท จำเลยเป็นผู้ค้ำประกัน เมื่อถึงกำหนด

นายชังไม่ปฏิบัติตามสัญญาและหลบหนี จำเลยในฐานะผู้ค้ำประกันจึงต้องรับผิดชอบ
เงิน ๕๐,๐๐๐ บาทให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การรับว่า ได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้จริง แต่ตามสัญญานั้นระบุว่าหากนายชังไม่ชำระหนี้ จำเลยจะรับผิดชอบโดยจะติดตามนายชังมาชดใช้เงินให้โจทก์แต่โจทก์ไม่ได้บอกกล่าวให้จำเลยติดตามตัวนายชังมาใช้เงินแต่อย่างใด หากโจทก์ได้บอกกล่าวให้จำเลยทราบจำเลยสามารถติดตามตัวนายชังได้ เพราะนายชังมิได้หลบหนีไปไหน โจทก์ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

จำเลยขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๕๒,๘๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๘ จำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ว่า หากผู้ต้องหา (นายชัง แซ่ก้วย) บิดพลีไม่ชำระ ให้นายกิมเจียว แซ่ก้วย (จำเลย) รับผิดชอบในจำนวนเงินดังกล่าวโดยจะติดตามผู้ต้องหาให้มาชดใช้ ถ้าติดตามไม่ได้ นายกิมเจียว แซ่ก้วย (จำเลย) จะขอรับชดใช้เองจนครบจำนวนตามข้อความในสัญญาดังกล่าว จำเลยฎีกาว่าข้อสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขบังคับก่อนคือโจทก์ต้องบอกกล่าวให้จำเลยติดตามตัว

นายซังแซ่ก้วย มาชำระหนี้ก่อน โจทก์มิได้บอกกล่าวแก่จำเลย เป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา โจทก์จึงยังไม่มีอำนาจฟ้อง พิเคราะห์แล้วตามข้อความในสัญญา ที่ว่าให้จำเลยรับผิดชอบในเงินจำนวนดังกล่าว โดยจะติดตามนายซังมาชดใช้ให้ถ้าติดตามไม่ได้ จะขอรับชดใช้จนครบจำนวนนั้น ไม่มีข้อความตอนใดบ่งชี้ว่าโจทก์จะต้องบอกกล่าวให้จำเลยติดตามตัวนายซังก่อน ข้อความตามสัญญามีความหมายเพียงว่าถ้านายซังไม่ชำระ จำเลยต้องชำระแทนเท่านั้นเอง ส่วนข้อความที่ว่าโดยจะติดตามนายซังให้มาชดใช้นั้น เป็นเรื่องเปิดโอกาสให้จำเลยมีเวลาติดตามลูกหนี้ที่แท้จริงบ้าง ไม่ใช่เงื่อนไขของสัญญาให้โจทก์ต้องบอกกล่าวจำเลยก่อน

พิพากษายืน

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>